

1500136-38.2021.8.26.0146

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: TALES NOVAES FRANCIS DICLER

Comarca: Cordeirópolis

Foro: Foro de Cordeirópolis

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 07/02/2022

... formalmente que Anderson tinha participado do roubo e que os três homens são conhecidos, tem diversas passagens, enquanto Raquel não é conhecida da polícia. Reafirmou que a abordagem dos quatro foi feita pela Polícia Militar foi antes do roubo, e que, depois do roubo, a GCM abordou só o Daivison e o Felipe. O policial militar Luiz Felipe disse que participou das ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cordeirópolis

Foro de Cordeirópolis

Vara Única

Rua Sete de Setembro, 350/370, Cordeirópolis-SP - cep 13490-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500136-38.2021.8.26.0146 - lauda  
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500136-38.2021.8.26.0146

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria -

2102562/2021 - DEL.POL.CORDEIRÓPOLIS, 12057730 - DEL.POL.CORDEIRÓPOLIS, 347/21/806

- DEL.POL.CORDEIRÓPOLIS, 2102562 - DEL.POL.CORDEIRÓPOLIS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DAIVISON DENNER FERREIRA e outros

Réu Preso

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). TALES NOVAES FRANCIS DICLER

Vistos.

O Ministério Público do Estado de São Paulo ofereceu denúncia contra DAIVISON DENNER FERREIRA, FELIPE DOS SANTOS DE OLIVEIRA e RAQUEL BATISTA VIEIRA, imputando-lhes as condutas descritas no art. 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, c/c art. 29, caput, ambos do Código Penal.

Segundo narra a peça acusatória, no dia 30 de março de 2021, por volta das 21h00, na Rua Valdir Bertão, nº 14, Chácara Ângelo Bettin, cidade de Cordeirópolis/SP, com identidade de propósitos e visando resultado único, os réus subtraíram, para proveito de todos, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, um televisor da marca Philips, avaliada em R\$ 600,00 (seiscentos reais), um aparelho de telefone celular da marca Samsung, uma chave de carro e uma chave de imóvel pertencentes à vítima Antônio Gonçalves dos Santos.

A denúncia foi recebida (fls. 106-108), e os réus apresentaram resposta à acusação (Raquel - fls. 214-215; Daivison e Felipe - fls. 221-224).

Ausentes as hipóteses de absolvição sumária, designou-se audiência de instrução e julgamento, na qual foram ouvidas a vítima, as testemunhas e interrogados os réus (fls. 292-303).

Encerrada a instrução processual, foi dado prazo para que as partes apresentassem alegações finais.

O Ministério Público pediu a condenação dos réus Daivison e Felipe nos termos da denúncia, pleiteando a absolvição da ré Raquel (fls. 322-330).

A defesa de Raquel, às fls. 308-314, pediu a absolvição da acusada por falta de provas de sua participação no crime.

A defesa de Daivison e Felipe pediu a absolvição dos réus, afirmando não estar comprovada a autoria do crime, que teria sido baseada única e exclusivamente no reconhecimento da vítima, realizado em desacordo com o art. 226 do CP.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Ausentes outras preliminares ou questões prejudiciais pendentes de análise, passo ao mérito.

A pretensão punitiva esboçada na inicial é improcedente.

A materialidade do delito foi comprovada pelo boletim de ocorrência de fls. 4-5, 9-10 e 28-32, autos de exibição e apreensão de fls. 11 e 33-36, além das declarações da vítima em solo policial e em Juízo.

A autoria, por sua vez, não ficou demonstrada de maneira satisfatória para embasar a condenação. Vejamos.

A vítima Antônio Gonçalves dos Santos, ao ser ouvido em juízo, disse que estava no sofá de sua casa assistindo um filme, por volta das 20h30, quando alguém entrou pela janela que estava aberta e o rendeu. Disse que entraram duas ou três pessoas, sendo que a primeira pessoa entrou, apontou a arma e depois entraram outras duas. Relatou que a primeira pessoa entrou só de boné e que nenhum deles estava de máscara, e que o levaram para o quarto, apontaram a arma e disseram para que não se mexesse, caso contrário iriam atirar. Disse que não conseguiu ver direito o rosto da menina, mas que dos outros dois conseguiu observar. Afirmou que o primeiro que entrou em sua casa era alto, moreno, magro, estava de boné, não se recordando se possuía alguma cicatriz ou tatuagem, enquanto o segundo era parecido, mas um pouco mais baixo. Contou que do momento em que entraram na casa até saírem durou cerca de 45 minutos. Disse que quando saíram falou com o vizinho, que ligou para a polícia, e que, quando os policiais chegaram, buscaram as imagens de uma câmera de segurança da rua na qual foi possível ver os três descendo a rua. Disse que na delegacia de Limeira fez o reconhecimento pessoal dos dois homens, reconhecendo-os no local. Quanto à moça, mostraram fotos, mas não a reconheceu em nenhuma delas. Sobre os objetos subtraídos, disse que levaram televisão, celular, 600 reais, perfume, uma faca grande de cozinha e só acharam a televisão, no meio do mato em um saco plástico. Quanto a arma, que era portada pelo homem mais alto, parecia pequena, tipo um revólver.

Ressaltou que os policiais pegaram imagens da câmera de uma rua do próxima a sua casa, em que os três indivíduos estão descendo, mas que essa câmera não filma a entrada de sua casa.

Submetidos os réus ao reconhecimento durante a audiência, em meio a outras pessoas, a vítima afirmou, sem sombra de dúvidas, que Daivison e Felipe eram as duas pessoas que entraram em sua casa. Por outro lado, não reconheceu a ré Raquel.

O guarda municipal Irineu disse em juízo que foi passado via rádio o roubo da residência, sendo que ao chegarem no local, o dono da casa falou que havia sido assaltado por três pessoas, dois homens e uma mulher, relatando ainda que os homens estavam de roupas escuras. Disse que pouco depois, em patrulha pelos arredores, viram dois homens com bicicleta, os quais tentaram correr e foram abordados e algemados. Contou que levaram a vítima até o local e lá ela reconheceu os assaltantes, embora nada tenha sido encontrado com eles e eles tenham negado envolvimento. Disse não ter abordado a mulher. Afirmou que pelas câmeras de segurança não era possível reconhecer os réus.

O investigador João Paulo disse que houve a notícia do roubo pela noite e logo em seguida a GCM fez diligências na área e encontrou os réus Daivison e Felipe, que foram conduzidos até Limeira, junto com a vítima, que os reconheceu. Contou que o delegado de plantão, por não ter encontrado a arma ou os bens, fez o reconhecimento e liberou os réus. Assim, disse que a partir deste momento começou a investigação e, em contato com os outros policiais da região, teve conhecimento que a PM abordou no mesmo dia, um pouco antes do roubo, quatro pessoas: Daivison, Felipe, Raquel e Anderson. Contou que Daivison e Felipe eram conhecidos da polícia e fugiram, razão pela qual a PM só abordou Raquel e Anderson, que são companheiros. Segundo o investigador, no dia seguinte ao da prisão, pela manhã, uma moradora falou que havia uma pessoa com uma televisão no bairro próximo dos fatos e a GCM averiguou e descobriu Anderson com a televisão, que falou que era dele. Disse que Raquel não foi encontrada, sendo presa depois em Araras, enquanto Daivison e Felipe foram presos em Cordeirópolis. Relatou que na casa de Daivison foi encontrado um simulacro de arma de fogo. Disse achar que Felipe falou formalmente que Anderson tinha participado do roubo e que os três homens são conhecidos, tem diversas passagens, enquanto Raquel não é conhecida da polícia. Reafirmou que a abordagem dos quatro foi feita pela Polícia Militar foi antes do roubo, e que, depois do roubo, a GCM abordou só o Daivison e o Felipe.

O policial militar Luiz Felipe disse que participou das diligências feitas antes e depois do crime. Contou que antes do crime, por volta das 19h45, estava em patrulhamento, na rua Siqueira Campos, no cruzamento com a rua José Moreira, ocasião em que quatro indivíduos subiam a rua, dois mais a frente, vestindo moletoms, e um casal mais atrás. Esses dois indivíduos de moletom chamaram atenção pois estava muito calor, razão pela qual retornaram para verificar, mas ambos empreenderam fuga, enquanto o casal Raquel e Anderson foi abordado, nada sendo encontrado com eles. Cerca de uma hora depois, aconteceu um roubo próximo à estação de tratamento, do outro lado do pátio da estação, e uma outra viatura militar avisou que estava junto com a GCM por lá. Assim, disse que quando chegaram lá o roubo já havia ocorrido, e a vítima dizia que dois homens e uma mulher haviam praticado o crime, repassando as características físicas e de vestimenta dos supostos assaltantes. Pouco tempo depois a guarda municipal abordou dois indivíduos numa praça do jardim Bela Vista, os dois tentaram fugir da abordagem, mas foram pegos e essa equipe da GCM chamou os policiais para ver se os identificavam, e a testemunha confirmou que eram os dois que tinham corrido naquela abordagem anterior. Contou que havia perguntado nessa abordagem do casal se eles conheciam os que correram, e eles haviam confirmado que eram Felipe e Daivison. Essa informação foi repassada para a guarda e os presos foram conduzidos até a delegacia, sendo informado também que Raquel estava com eles antes. Nenhum deles confessou. Já o guarda municipal Silvio disse em juízo que participou de outra diligência, na qual uma senhora encontrou uma televisão num matagal próximo a uma área de reciclagem, e quando ela encontrou essa televisão, o vizinho dela, de nome Leandro, disse que a televisão era dele, mas ela não quis devolver e chamou a guarda municipal. Por tal razão, foi até o local, ouviu a senhora, elaborou o B.O. e depois descobriram que era a televisão do roubo.

O guarda municipal Antônio Ribeiro da Silva Neto testemunhou que tomou ciência da ocorrência do crime em uns predinhos próximos à Estação, e que na noite dos fatos houve tentativa de uns PM de abordar algumas pessoas, que não conseguiram, e logo em seguida GCM conseguiu abordar o Daivison e o Felipe, conduzindo-os até a delegacia de Limeira. Disse que na época o delegado entendeu que as investigações tinham que continuar antes de indiciá-los, e após esse fato os objetos subtraídos foram recuperados por outra equipe da guarda civil, também no pátio da estação. Relatou que uma testemunha, chamada Josélia, viu que quem havia ocultado tais objetos era Anderson, na época companheiro da Raquel, e isso corroborava os fatos que os 4 estavam juntos na data do roubo. A televisão foi encontrada no dia seguinte ou no posterior. Contou que durante a detenção do Felipe ele disse que quem havia praticado o roubo foi Anderson, falou isso até formalmente para a autoridade policial, provavelmente para se escusar da prática do crime junto com Daivison. Relatou que um simulacro de arma de fogo foi localizado durante buscas na

casa do Daivison, que negou participação no delito. Quanto à Raquel, foi capturada em outro município, não sabendo dizer quem a capturou. Contou que pelo contexto havia indícios que os quatro estavam juntos na data. Disse que não conversou com a vítima, e que ela reconheceu Anderson posteriormente, mas não como um dos roubadores, e sim como um dos que estava na posse dos bens.

O réu Daivison disse que não tem envolvimento com o crime em questão. Disse que ficou preso por três anos e havia saído da cadeia no dia anterior. Contou que no dia estava em uma praça e viu a polícia se aproximar, razão pela qual ligou para seu cunhado, o corréu Felipe, ir buscá-lo. Assim, quando seu cunhado chegou, ambos foram abordados, sendo questionados sobre o assalto, sobre um revólver e sobre a televisão. Contou que estava tranquilo pois desde que saiu não queria mais envolvimento com o crime, acreditando ter sido acusado injustamente. Disse que Raquel mora ao lado de sua casa. Afirmou que o simulacro apreendido pertencia a seu irmão Rafael, que está na fundação CASA, e era uma arminha de brinquedo.

O réu Felipe também negou a acusação que lhe é feita, afirmando que no momento do roubo estava em casa com a mulher e meus filhos. Disse que depois do roubo, saiu na porta de casa e viu várias viaturas. Contou que perguntaram se havia visto Anderson e Raquel, e respondeu que não, que estava em casa. Pouco depois seu cunhado Daivison ligou e pediu para que ele fosse buscá-lo na praça. Também afirmou que não estava de moletom, e sim de camiseta e bermuda. Afirmou que Daivison estava de bicicleta, e o réu a pé, mas que foi buscá-lo pois Daivison havia saído no dia anterior da cadeia e estava com medo de sofrer abordagem. Afirmou que foi o Anderson que praticou o roubo, e a vítima o confundiu com ele. Ressaltou até que já perguntou pra Anderson se ele é o responsável pelo roubo, e ele admitiu que o praticou junto com Raquel e um homem chamado Leandro.

Ao fim, a ré Raquel disse que não conhece Daivison ou Felipe, e que só foi para Cordeirópolis passear e visitar a casa da ex-sogra, mãe de Anderson, tendo sido abordada pela polícia.

Assim, após detida análise de toda a prova colhida, observa-se que a única prova que existe contra os réus é o reconhecimento feito pela vítima.

Tal reconhecimento teria sido feito em três oportunidades: a primeira vez, segundo o relato de todos os envolvidos, foi pouco após o roubo, quando os guardas municipais abordaram os dois réus em uma praça, os algemaram, e levaram a vítima para fazer o reconhecimento. Em seguida, foi feito o reconhecimento na delegacia de Limeira, oportunidade em que os réus foram colocados em uma sala, sem nenhuma outra pessoa presente, e reconhecidos novamente pela vítima. Por fim, durante a audiência de instrução, os réus foram reconhecidos, desta vez com outras pessoas ao seu lado. Portanto, é certo que o reconhecimento realizado em sede policial pela vítima está eivado de nulidade insanável e não pode ser levado em consideração. Isso porque, embora não se ignore que em certas situações o procedimento dos arts. 226 a 228 do CPP possa ser flexibilizado, devem ser preservada algumas condições mínimas que garantam sua idoneidade, o que não ocorreu no caso.

Neste sentido, vale observar recente decisão do STJ, que assim entendeu:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ROUBO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO E PESSOAL REALIZADOS EM SEDE POLICIAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. INVALIDADE DA PROVA. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL SOBRE O TEMA. AUTORIA ESTABELECIDA UNICAMENTE COM BASE EM RECONHECIMENTO EFETUADO PELA VÍTIMA. ABSOLVIÇÃO. HABEAS CORPUS CONCEDIDO, DE OFÍCIO.

[...]

2. A jurisprudência desta Corte vinha entendendo que "as disposições contidas no art. 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência absoluta, não se cuidando, portanto, de nulidade quando praticado o ato processual (reconhecimento pessoal) de forma diversa da prevista em lei" (AgRg no AREsp n. 1.054.280/PE, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, DJe de 13/6/2017). Reconhecia-se, também, que o reconhecimento do acusado por fotografia em sede policial, desde que ratificado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, pode constituir meio idôneo de prova apto a fundamentar até mesmo uma condenação.

3. Recentemente, no entanto, a Sexta Turma desta Corte, no julgamento do HC 598.886 (Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de 18/12/2020, revisitando o tema, propôs nova interpretação do art. 226 do CPP, para estabelecer que "O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa".

4. Uma reflexão aprofundada sobre o tema, com base em uma compreensão do processo penal de matiz garantista voltada para a busca da verdade real de forma mais segura e precisa, leva a concluir que, com efeito, o reconhecimento (fotográfico ou presencial) efetuado pela vítima, em sede inquisitorial, não constitui evidência segura da autoria do delito, dada a falibilidade da memória humana, que se sujeita aos efeitos tanto do esquecimento, quanto de emoções e de sugestões vindas de outras pessoas que podem gerar "falsas memórias", além da influência decorrente de fatores, como, por exemplo, o tempo em que a vítima esteve exposta ao delito e ao agressor; o trauma gerado pela gravidade do fato; o tempo decorrido entre o contato com o autor do delito e a realização do reconhecimento; as condições ambientais (tais como visibilidade do local no momento dos fatos); estereótipos culturais (como cor, classe social, sexo, etnia etc.).

5. Diante da falibilidade da memória seja da vítima seja da testemunha de um delito, tanto o reconhecimento fotográfico quanto o reconhecimento presencial de pessoas efetuado em sede inquisitorial devem seguir os procedimentos descritos no art. 226 do CPP, de maneira a assegurar a melhor acuidade possível na identificação realizada. Tendo em conta a ressalva, contida no inciso II do art. 226 do CPP, a colocação de pessoas semelhantes ao lado do suspeito será feita sempre que possível, devendo a impossibilidade ser devidamente justificada, sob pena de invalidade do ato.

6. O reconhecimento fotográfico serve como prova apenas inicial e deve ser ratificado por reconhecimento presencial, assim que possível. E, no caso de uma ou ambas as formas de reconhecimento terem sido efetuadas, em sede inquisitorial, sem a observância (parcial ou total) dos preceitos do art. 226 do CPP e sem justificativa idônea para o descumprimento do rito processual, ainda que confirmado em juízo, o reconhecimento falho se revelará incapaz de permitir a condenação, como regra objetiva e de critério de prova, sem corroboração do restante do conjunto probatório, produzido na fase judicial.

7. Caso concreto: situação em que a autoria de crime de roubo foi imputada ao réu com base exclusivamente em reconhecimento fotográfico e pessoal efetuado pela vítima em sede policial, sem a observância dos preceitos do art. 226 do CPP, e muito embora tenha sido ratificado em juízo, não encontrou amparo em provas independentes. Configura induzimento a uma falsa memória, o fato de ter sido o marido da vítima, que é delegado, o responsável por chegar à primeira foto do suspeito, supostamente a partir de informações colhidas de pessoas que trabalhavam na rua em que se situava a loja assaltada, sem que tais pessoas jamais tenham sido identificadas ou mesmo chamadas a testemunhar. Revela-se impreciso o reconhecimento fotográfico com base em uma única foto apresentada à vítima de pessoa bem mais jovem e com traços fisionômicos diferentes dos do réu, tanto mais quando, no curso da instrução probatória, ficou provado que o réu havia se identificado com o nome de seu irmão. Tampouco o reconhecimento pessoal em sede policial pode ser reputado confiável se, além de ter sido efetuado um ano depois do evento com a apresentação apenas do réu, a descrição do delito demonstra que ele durou poucos minutos, que a vítima não reteve características marcantes da fisionomia ou da compleição física do réu e teve suas lembranças influenciadas tanto pelo decurso do tempo quanto pelo trauma que afirma ter sofrido com o assalto.

8. Tendo a autoria do delito sido estabelecida com base unicamente em questionável reconhecimento fotográfico e pessoal feito pela vítima, deve o réu ser absolvido.

9. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício, para absolver o paciente.

(STJ - HC: 652284 SC 2021/0076934-3, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA,

Data de Julgamento: 27/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2021)

A partir deste entendimento, nota-se que os tribunais superiores passaram a adotar maior cautela com os casos em que o reconhecimento feito pela vítima é a única prova nos autos.

Essa exigência de um maior rigor procedimental é explicada pela alta falibilidade do reconhecimento como meio de prova, conforme explicado no paradigmático voto do Min. Relator Rogério Schietti Cruz (HABEAS CORPUS Nº 598.886 – SC, julgado em 27.10.2020), citado no julgado acima colacionado, no qual o Ministro afirma que “o valor probatório do reconhecimento, portanto, deve ser visto com muito cuidado, justamente em razão da sua alta suscetibilidade de falhas e distorções. Justamente por possuir, quase sempre, um alto grau de subjetividade e de falibilidade é que esse meio de prova deve ser visto com reserva.”.

Vejam os a ementa do referido voto:

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DE PESSOA REALIZADO NA FASE DO INQUÉRITO POLICIAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. PROVA INVÁLIDA COMO FUNDAMENTO PARA A CONDENAÇÃO. RIGOR PROBATÓRIO. NECESSIDADE PARA EVITAR ERROS JUDICIÁRIOS. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1. O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

2. Segundo estudos da Psicologia moderna, são comuns as falhas e os equívocos que podem advir da memória humana e da capacidade de armazenamento de informações. Isso porque a memória pode, ao longo do tempo, se fragmentar e, por fim, se tornar inacessível para a reconstrução do fato. O valor probatório do reconhecimento, portanto, possui considerável grau de subjetivismo, a potencializar falhas e distorções do ato e, conseqüentemente, causar erros judiciários de efeitos deletérios e muitas vezes irreversíveis.

3. O reconhecimento de pessoas deve, portanto, observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se vê na condição de suspeito da prática de um crime, não se tratando, como se tem compreendido, de “mera recomendação” do legislador. Em verdade, a inobservância de tal procedimento enseja a nulidade da prova e, portanto, não pode servir de lastro para sua condenação, ainda que confirmado, em juízo, o ato realizado na fase inquisitorial, a menos que outras provas, por si mesmas, conduzam o magistrado a convencer-se acerca da autoria delitiva. Nada obsta, ressalve-se, que o juiz realize, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento probatório.

4. O reconhecimento de pessoa por meio fotográfico é ainda mais problemático, máxime quando se realiza por simples exibição ao reconhecedor de fotos do conjecturado suspeito extraídas de álbuns policiais ou de redes sociais, já previamente selecionadas pela autoridade policial. E, mesmo quando se procura seguir, com adaptações, o procedimento indicado no Código de Processo Penal para o reconhecimento presencial, não há como ignorar que o caráter estático, a qualidade da foto, a ausência de expressões e trejeitos corporais e a quase sempre visualização apenas do busto do suspeito podem comprometer a idoneidade e a confiabilidade do ato.

5. De todo urgente, portanto, que se adote um novo rumo na compreensão dos Tribunais acerca das conseqüências da atipicidade procedimental do ato de reconhecimento formal de pessoas; não se pode mais referendar a jurisprudência que afirma se tratar de mera recomendação do legislador, o que acaba por permitir a perpetuação desse foco de erros judiciários e, conseqüentemente, de graves injustiças.

6. É de se exigir que as polícias judiciárias (civis e federal) realizem sua função

investigativa comprometidas com o absoluto respeito às formalidades desse meio de prova. E ao Ministério Público cumpre o papel de fiscalizar a correta aplicação da lei penal, por ser órgão de controle externo da atividade policial e por sua ínsita função de custos legis, que deflui do desenho constitucional de suas missões, com destaque para a “defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis” (art. 127, caput, da Constituição da República), bem assim da sua específica função de “zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos [inclusive, é claro, dos que ele próprio exerce] [...] promovendo as medidas necessárias a sua garantia” (art. 129, II).

7. Na espécie, o reconhecimento do primeiro paciente se deu por meio fotográfico e não seguiu minimamente o roteiro normativo previsto no Código de Processo Penal. Não houve prévia descrição da pessoa a ser reconhecida e não se exibiram outras fotografias de possíveis suspeitos; ao contrário, escolheu a autoridade policial fotos de um suspeito que já cometera outros crimes, mas que absolutamente nada indicava, até então, ter qualquer ligação com o roubo investigado.

8. Sob a égide de um processo penal comprometido com os direitos e os valores positivados na Constituição da República, busca-se uma verdade processual em que a reconstrução histórica dos fatos objeto do juízo se vincula a regras precisas, que assegurem às partes um maior controle sobre a atividade jurisdicional; uma verdade, portanto, obtida de modo “processualmente admissível e válido” (Figueiredo Dias). (...)

#### 12. Conclusões:

1) O reconhecimento de pessoas deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime;

2) À vista dos efeitos e dos riscos de um reconhecimento falho, a inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo;

3) Pode o magistrado realizar, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento probatório, bem como pode ele se convencer da autoria delitiva a partir do exame de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento;

4) O reconhecimento do suspeito por simples exibição de fotografia(s) ao reconhecedor, a par de dever seguir o mesmo procedimento do reconhecimento pessoal, há de ser visto como etapa antecedente a eventual reconhecimento pessoal e, portanto, não pode servir como prova em ação penal, ainda que confirmado em juízo

No voto condutor, Schietti faz minuciosa análise do problema das falsas memórias e exemplifica à exaustão casos de erros judiciais baseados em reconhecimentos equivocados:

“Estudos apontam que o reconhecimento equivocado (mistaken eyewitness identification) tem sido uma das principais causas de erro judiciário, com a consequência – deletéria e muitas vezes irreversível, diga-se – de levar pessoas inocentes à prisão. Dada a evidência de muitos casos de erros judiciais, foi criada nos Estados Unidos, em 1992, a Innocence Project, uma ONG fundada por advogados civilistas, especialistas em pedir indenização ao Estado em decorrência de condenações de pessoas inocentes. Segundo pesquisa feita por essa ONG, aproximadamente 75% das condenações de inocentes se deve a erros cometidos pelas vítimas e por testemunhas ao identificar os suspeitos no ato do reconhecimento. Em 38% dos casos em que houve esse erro, várias testemunhas oculares identificaram incorretamente o mesmo suspeito inocente. (Disponível em: [www.innocenceproject.org/.../What\\_is\\_the\\_innocence\\_Project\\_How\\_did\\_it\\_get\\_started.php](http://www.innocenceproject.org/.../What_is_the_innocence_Project_How_did_it_get_started.php). Acesso em: set. 2020).

Em 2019, o National Registry of Exonerations – banco de dados que reúne a maior quantidade de informações sobre os casos de erros judiciais já revertidos nos Estados Unidos – apontou que as causas mais frequentes de condenação de inocentes naquele país são: falsa acusação (59%); má atuação das autoridades (54%); erro de

reconhecimento – terceiro lugar, representando 29% dos casos (INNOCENCE PROJECT BRASIL. Prova de reconhecimento e erro judiciário. São Paulo. 1. ed., jun. 2020, p. 1).

Os exemplos erros de reconhecimento no Brasil também não são poucos. Cito alguns, apenas para ilustrar algo que se repete com relativa frequência na crônica judiciária.

Em 2014, o ator Vinícius Romão de Souza foi preso, após haver sido reconhecido por uma mulher que o acusou de tê-lo assaltado. Depois de permanecer 16 dias na prisão, a 33ª Vara Criminal do Rio de Janeiro concedeu habeas corpus em favor do acusado, depois que a vítima afirmou, em novo depoimento, que se enganou ao fazer o reconhecimento do ator como o suposto autor do delito.

Reporto, também, o caso de André Luiz Medeiros Biazucci Cardoso, que ficou preso por 6 meses e 26 dias, entre outubro de 2013 e maio de 2014, por sete estupros que não cometeu. Aos 27 anos de idade, foi recolhido no Presídio de Bangu, após uma das vítimas do abuso haver anotado a placa do carro dele e entregue à polícia, afirmando ser o veículo do criminoso. Na delegacia, algumas das vítimas reconheceram André como o estuproador, que chegou a ficar 37 dias na "solitária", sem nenhum tipo de contato exterior. A absolvição, com a consequente liberdade, veio depois de o seu advogado conseguir autorização para feitura de DNA nos resíduos biológicos presentes nas vítimas e nas cenas dos crimes, enquanto ele estava preso. O resultado do teste provou não ser ele o responsável pelos delitos. (Informações obtidas a partir da reportagem publicada no Portal G1: BRITO, Guilherme. 'Aprendi a ter fé', diz inocentado após 7 meses preso por estupros no Rio. Disponível em: <http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2014/10/aprendi-ter-fe-diz-inocentado-apos-7-meses-presos-por-estupros-no-rio.html>. Acesso em: set. 2020).

Registro, ainda, o recente drama vivido pelo violoncelista Luiz Carlos Justino, jovem de 23 anos, preso por engano no centro de Niterói – RJ em 2/9/2020, por um delito ocorrido em 2017. Segundo a acusação, Justino teria praticado um roubo nesse ano, na companhia de mais três pessoas e com emprego de arma de fogo. A participação do referido indivíduo foi determinada por reconhecimento fotográfico, realizado pela vítima ainda em 2017. Em 5/9/2020, o Juiz de primeiro grau converteu a prisão do acusado em domiciliar: "Em termos doutrinários, o reconhecimento fotográfico é colocado em causa em função de sua grande possibilidade de erro. A psicologia aplicada tem se empenhado em investigar fatores psicológicos que comprometem a produção da memória. Neste ramo, encontramos contribuições que dissecam as variáveis que podem interferir na precisão da memória", escreveu o Magistrado. (Informações obtidas a partir da reportagem publicada no site do Correio Braziliense: Músico negro que teria sido acusado por engano é libertado no Rio. Disponível em:

<https://www.correiobraziliense.com.br/brasil/2020/09/4873670-musico-negro-que-teria-sido-acusado-por-engano-e-libertado-no-rio.html>. Acesso em: set. 2020)

Faço menção, também, ao caso de Douglas Moreira, que foi preso em janeiro de 2014 – ao voltar para casa depois de plantão realizado no hospital Pan-Americano, na Tijuca, zona norte do Rio de Janeiro –, sob a acusação de roubar um carro em Nova Iguaçu, a 39 quilômetros dali. Policiais retiraram uma foto do auxiliar de serviços gerais do seu perfil no Facebook e apresentaram à vítima que, equivocadamente, o reconheceu como sendo o autor do delito (Disponível em:

<https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2020/09/20/vida-travadapreso-com-base-em-foto-inocente-fica-ate-3-anos-na-cadeia.htm>. Acesso em: set. 2020).

Por derradeiro, e sem nenhuma pretensão de esgotar os diversos exemplos de afirmados erros de reconhecimento, registro o recente caso de Lucas Moreira de Souza, que chegou a ser condenado a quase 80 anos de prisão, por suposto envolvimento em uma série de assaltos. A Justiça do Distrito Federal, há poucos dias, reverteu a condenação, em razão das inconsistências na investigação: a única prova apresentada contra o então suspeito era um reconhecimento impreciso feito por testemunhas (Disponível em:

<https://g1.globo.com/df/distrito-federal/noticia/2020/10/21/jovem-de-27-anos-e->



absolvido-apos-ficar-quase-3-anos-presos-por-crimes-que-nao-cometeu-no-df.ghtml.  
Acesso em: out. 2020)."

Diante de tudo quanto afirmado acima, em conclusão, não se pretende aqui, por óbvio, desconsiderar por completo qualquer procedimento baseado na memória como meio de prova, até porque todo o processo penal brasileiro se escora principalmente nas provas testemunhais.

Também não se pretende de forma alguma imputar à vítima qualquer má intenção, pelo contrário. É natural que, diante do trauma de ser vítima de grave crime cometido no interior de sua casa, haja dificuldades em se lembrar exatamente do corrido.

O que se pretende demonstrar, apenas, é que reconhecimentos nem sempre são totalmente confiáveis, de modo que, no caso em tela, por não estar tal prova corroborada por outros elementos idôneos dos autos e terem ocorrido vícios no procedimento, não serve de embasamento suficiente para a condenação dos réus.

Outrossim, é certo que viciado o reconhecimento realizado em solo policial, também impossível se levar em consideração o reconhecimento realizado posteriormente em juízo, afinal, não há, nem mesmo para a vítima, como saber se o reconhecimento ali feito diz respeito à pessoa que a roubou ou somente à pessoa que já foi por ela reconhecida na delegacia.

E não é só isso, não bastasse o reconhecimento ser a única prova dos autos, há divergências na versão da vítima, o que inspira maior cautela em sua aceitação. Vejamos.

A vítima afirmou, no dia do roubo (31 de março) que apenas dois homens e uma mulher entraram em sua casa, e, na mesma data, reconheceu os réus como sendo os assaltantes. Contudo, no dia 16 de abril, a vítima retornou à delegacia e disse também reconhecer Anderson Santos Magalhães como uma das pessoas que praticou o crime (fl. 39):

Posteriormente, em 29 de abril, a vítima comparece mais uma vez ao distrito policial e, ao ser novamente questionada, disse que em verdade reconheceu Anderson pois ele, em suas palavras, "seria o homem que ouvi dizer que estava com minha televisão, portanto não posso afirmar que ele estava durante o roubo".

Assim, é forçoso concluir que essa discrepância nas versões apresentadas trás ao menos dúvidas quanto ao reconhecimento.

Importante ressaltar que, segundo afirmado pelos policiais e pela própria vítima, as câmeras de segurança captaram apenas três pessoas descendo a rua no momento do roubo, assim, não há nem que se cogitar que Anderson teria participado do roubo mas a vítima não conseguiu o visualizar.

Por fim, não foram apreendidos em poder dos acusados nenhum dos objetos subtraídos, e o simulacro recuperado na casa do réu não foi reconhecido pela vítima como sendo a arma utilizada no dia do assalto.

Em remate, o que se tem de prova contra os acusados é somente o reconhecimento feito pela vítima, o qual foi realizado sem observância dos procedimentos previstos no CPP, e sobre o qual a própria vítima apresentou versões conflitantes. Assim, há ao menos dúvida razoável sobre a autoria, o que torna imperativa a absolvição dos acusados.

Nesse sentido, também entende o Tribunal de Justiça de São Paulo:

Apelação. Roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e pelo concurso de agentes. Sentença condenatória. Recurso da defesa. Preliminares. Violação à garantia da ampla defesa. Nulidade do reconhecimento realizado em sede preliminar. Mérito. Absolvição por insuficiência probatória. Pleitos subsidiários: a) reconhecimento de crime único; b) redução da fração operada na terceira fase; c) fixação do regime inicial diverso do fechado. 1. Reconhecimento do réu. Procedimento probatório previsto no art. 226, do Código de Processo Penal. Inobservância na fase policial. Ausência de justificativa dada pela autoridade policial. A par da inobservância estrita dos requisitos legais, não houve apresentação de justificativa quanto à eventual impossibilidade de cumprimento do procedimento probatório. A ausência de justificativa não permite que se infira a impossibilidade material de atendimento

dos padrões normativos que conferem ao ato processual o selo da validade. O desenho procedimental não constitui mera recomendação cuja observância resida no campo de escolha das autoridades responsáveis pela condução da persecução. Representam mandamentos cujo cumprimento reside no campo da imperatividade, salvaguardada situação concreta de impedimento. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Ilegitimidade probatória. Comprometimento de sua capacidade epistêmica. Reconhecimento realizado em juízo que não é capaz de afastar a invalidade do ato de reconhecimento realizado mediante graves defeitos na fase policial. Induzimento das vítimas pelo procedimento viciado realizado em sede policial. Observância dos requisitos previstos no art. 226, do CPP que visam evitar condenações baseadas em falsas memórias. 2. Prova oral. Versões colidentes que se colocam entre as declarações ofertadas pelas vítimas e os depoimentos prestados pelas testemunhas de defesa que afirmam o álibi do acusado. Dúvida razoável que torna impositiva a absolvição, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Prevalência do in dubio pro reo como corolário da presunção da inocência. 3. Recurso conhecido e provido. (TJSP; Apelação Criminal 1519001-91.2020.8.26.0228; Relator (a): Marcos Alexandre Coelho Zilli; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 17ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 24/01/2022; Data de Registro: 24/01/2022)

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a denúncia formulada pelo Ministério Público, e o faço para ABSOLVER os réus DAIVISON DENNER FERREIRA, FELIPE DOS SANTOS DE OLIVEIRA e RAQUEL BATISTA VIEIRA das imputações dirigidas nestes autos, todos com fundamento no artigo 386, VII do Código de Processo Penal. Expeça-se alvará de soltura clausulado em nome dos réus. Comunique-se às vítimas sobre a soltura e absolvição do réu, nos termos do art. 201, §2º, CPP. Expeçam-se as certidões de honorários advocatícios nos termos do Convênio DPE/OAB para essa espécie processuais. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as formalidades de praxe. P.I.C.

Cordeiropolis, 07 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA